Tema 18 Resum Bloc EL BON GOVERN. ÈTICA, EL CAS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA: LA BÚSTIA ÈTICA I EL CODI ÈTIC DE CONDUCTA

1. Marc Normatiu Integrat i Fonaments del Bon Govern i Govern Obert

El marc jurídic de la transparència, el bon govern i l'accés a la informació pública s'articula mitjançant la coexistència de la legislació bàsica estatal i la legislació de desenvolupament autonòmic a Catalunya:

- **Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern** : Regulació estatal que fixa el marc bàsic per a totes les administracions públiques de l'Estat.
- **Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern** : Normativa catalana de desenvolupament que amplia les exigències de publicitat activa, estableix un règim de garanties superior per al dret d'accés i regula el govern obert.

En l'àmbit de l'Ajuntament de Barcelona, aquestes lleis es complementen amb la **Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona** , la qual confereix al Consell Plenari la potestat d'aprovar el Codi Ètic d'actuació de tot el personal al servei de la ciutat.

1.1 Concepte de Govern Obert i Bon Govern

El **Bon Govern** comprèn els principis les garanties de qualitat dels serveis, ètics, les regles de conducta de la gestió pública. L'objectiu principal d'aquesta regulació és aconseguir que la gestió pública funcioni amb la màxima **transparència, qualitat i equitat, garantint sempre el retiment de comptes davant de la ciutadania**. El Bon Govern (Títol V llei 19/2014 Catalana) es centra en la **dimensió interna**, ètica i de qualitat de l'actuació dels servidors públics i de l'Administració, establint els principis i regles de conducta que han de regir el funcionament de les institucions.

Segons l'article 65 de la Llei 19/2014, el **Govern Obert** es fonamenta en una relació bidireccional i diàleg permanent entre l'Administració i la ciutadania, prioritzant l'ús de

mitjans electrònics i les TIC. Inclou la participació en la definició de polítiques públiques, la millora continuada de la qualitat dels serveis, l'avaluació mitjançant indicadors objectius, la transparència proactiva i el retiment de comptes.
El Govern Obert (Títol VI llei 19/2014 Catalana) es centra en la dimensió relacional i bidireccional entre l'Administració i la ciutadania, articulant els mecanismes de diàleg, participació, col·laboració i transparència per definir i aplicar les polítiques públiques

Criteri	Bon Govern (Títol V L19/2014)	Govern Obert (Títol VI L19/2014)
Definició legal	Conjunt de principis, obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis, el funcionament administratiu i l'ètica pública.	Mesures per establir una relació i un diàleg permanents i bidireccionals entre l'Administració i les persones.
Objectiu principal	Garantir una gestió pública íntegra, eficient, equitativa, d'alta qualitat i exempta de conflictes d'interès.	Fomentar la participació ciutadana, la col·laboració en els afers públics i el retiment de comptes transparent.
Àmbit d'actuació	Intern i normatiu: codis de conducta, incompatibilitats, qualitat i simplificació normativa, cartes de serveis.	Relacional i de cara a l'exterior: canals de participació, diàleg permanent, consultes, transparència activa i accés.
Destinataris directes	Alts càrrecs, personal directiu i servidors públics (obligacions ètiques i de conducta).	La ciutadania i les entitats representatives (drets de participació i interacció).

1.2 El Bon Govern

Obligació jurídica vinculant: Actua com una obligació directa per als servidors públics i com un límit jurídic en el nucli de l'exercici de les potestats discrecionals de l'Administració

Pilars de funcionament: Es caracteritza pel compliment dels principis de transparència, responsabilitat, qualitat en la prestació dels serveis públics i participació ciutadana.

Infraestructura d'integritat: Exigeix el disseny d'un marc d'integritat institucional que inclogui l'aprovació de codis ètics i de conducta, mecanismes de responsabilitat i eines de vigilància ciutadana

Vincle amb el Govern Obert: S'articula a través del diàleg permanent amb la ciutadania, l'avaluació continuada dels serveis públics i la presa de decisions orientada a satisfer les necessitats generals

1.2.1 Principis ètics empleat públic art. 53 RD 5/2015 TREBEP

Els 12 principis ètics que han d'inspirar l'actuació i la gestió dels assumptes públics són:
Subjecció a la Constitució i a l'ordenament jurídic: Defensar i respectar el marc legal vigent.

Imparcialitat i interès comú: Actuar en funció de consideracions objectives, al marge d'interessos personals, familiars, corporatius o de client.

Lleialtat i bona fe: Ajustar l'actuació a la bona fe amb l'Administració, superiors, companys, subordinats i ciutadania.

Respecte als drets fonamentals: Garantir les llibertats públiques i evitar qualsevol discriminació (gènere, raça, edat, religió, orientació sexual, etc.).

Abstenció per conflicte d'interessos: Abstenir-se en assumptes amb interès personal o activitats privades que puguin comprometre la imparcialitat.

Prohibició d'obligacions financeres: No contraure obligacions econòmiques ni negocis amb entitats quan puguin generar conflicte d'interessos.

Rebuig de privilegis i tracte de favor: No acceptar privilegis, avantatges injustificats ni tractes de favor.

Eficàcia, economia i eficiència: Administrar els fons públics per assolir els objectius de l'organització amb austeritat.

No-ingerència en procediments: No influir en l'agilització o resolució de tràmits sense causa justa o en benefici propi o familiar.
Diligència i resolució en termini: Complir amb diligència les tasques i resoldre els expedients dins del termini legalment previst.

Dedicació al servei públic i neutralitat: Exercir les atribucions amb dedicació i abstenir-se de conductes que comprometin la neutralitat pública.

Secret professional i discreció: Guardar secret de les matèries classificades o confidencials i no utilitzar la informació en benefici propi o de tercers.

1.2.2 Principis de conducta empleat públic art. 54 RD 5/2015 TREBEP

Els 11 principis de conducta que pauten l'exercici quotidià de l'empleat públic són:

Atenció i respecte: Tractar amb la deguda consideració la ciutadania, els superiors i la resta d'empleats públics.

Diligència i acompliment horari: Complir les tasques de manera diligent, ajustant-se a la jornada i horari establerts.

Obediència deguda i excepció d'il·legalitat: Obeir les ordres dels superiors, llevat que constitueixin una infracció manifesta de l'ordenament jurídic (supòsit en què s'ha de comunicar immediatament a la inspecció).

Informació i atenció al ciutadà: Informar sobre assumptes que la ciutadania tingui dret a conèixer i facilitar l'exercici dels seus drets.

Austeritat i conservació de béns: Administrar i conservar els recursos i béns públics amb austeritat, sense utilitzar-los en profit privat.

Límit als regals i favors: Rebutjar qualsevol regal, favor o servei en condicions avantatjoses que superi els usos habituals, socials i de cortesia.

Constància i custòdia documental: Garantir la constància i permanència dels documents per a la seva transmissió als responsables posteriors.

Formació continuada: Mantenir actualitzada la qualificació i formació professional.

Seguretat i salut laboral: Complir i observar les normes de seguretat i salut en el treball.

Propostes de millora: Traslladar als superiors o als òrgans competents les iniciatives que millorin l'eficàcia del servei.

Garantia de drets lingüístics: Atendre la ciutadania en la llengua oficial sol·licitada que sigui oficial en el territori.

1.2.3 Codi conducta alts càrrecs Marc General: La Llei 19/2014 (Articles 54 a 57)

La Llei 19/2014 **obliga totes les administracions públiques catalanes a aprovar un codi de conducta específic per als seus alts càrrecs**
Els alts càrrecs han d'ajustar la seva actuació als principis rectors següents:

Legalitat i Drets Fonamentals: Respecte a la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i l'ordenament jurídic vigent.

Imparcialitat i Neutralitat: Actuació independent garantida, sense concórrer en situacions de conflicte d'interessos.

Transparència i Publicitat de l'Agenda: Publicitat de les activitats oficials, dels actes i de l'agenda de reunions amb els grups d'interès inscrits al Registre.

Dedicació Absoluta i Incompatibilitats: Exercici del càrrec en benefici exclusiu dels interessos públics i sotmès al règim d'incompatibilitats legals.

Rebuig d'Obsequis i Favors: Exclusió de qualsevol regal de valor, favor o servei que pugui comprometre l'exercici imparcial de les seves funcions.

Publicitat de les Condicions d'Accés: Designació atesa a criteris de competència i qualificació professional, fent públic el seu currículum.

1.2.3 Altres

1.2.3.1 Carta de serveis Art 59 llei 19/2014

Instrument essencial per a garantir que els serveis públics es prestin en unes condicions mínimes i raonables de qualitat.

Serveis finalistes d'obertura directa: L'Administració pública ha d'incloure obligatòriament cartes de serveis en el marc regulador dels serveis públics finalistes que gestiona directament.
Serveis en xarxa: En els serveis que es presten mitjançant xarxes de centres, es poden aprovar cartes base amb estàndards mínims comuns, sens perjudici que un centre concret pugui aprovar una carta pròpia amb estàndards de qualitat més exigents

Contingut mínim obligatori (Art. 59.3)
Deu elements:

1. Organització del servei i identificació dels responsables de la gestió.
2. Relació de serveis que es presten
3. Estàndards mínims de qualitat i els indicadors corresponents per a avaluar-ne l'aplicació.
4. Condicions d'accés als serveis.
5. Mesures de reparació o correcció previstes en cas d'incompliment dels estàndards establerts.

6. Drets i deures dels usuaris.
7. Règim econòmic aplicable (indicant taxes i preus públics si escau)
8. Mecanismes per a presentar queixes i suggeriments
9. Vies d'informació i orientació per als usuaris.

1.2.3.2 Arts 61 - 64 llei 19/2014

Art. 61. Dret a formular propostes i suggeriments: La ciutadania té el dret de presentar propostes d'actuació o millora del funcionament dels serveis públics (mitjançant el Portal de la Transparència o qualsevol altre mitjà). L'Administració les fa públiques de manera anonimitzada i reconeix les iniciatives que aportin una millora substancial.

Art. 62. Millora de la qualitat normativa: Les iniciatives normatives han de ser previsibles, estables, clares, justificades per l'interès general i han d'optar per les mesures menys restrictives per als drets de la ciutadania.

Art. 63. Simplificació i consolidació normativa: La producció normativa ha de simplificar l'ordenament jurídic i obliga l'Administració a redactar textos consolidats de les normes quan se'n produeixin modificacions.

Art. 64. Millora de la regulació: Exigeix aplicar instruments d'anàlisi d'impacte per evitar càrregues o despeses desproporcionades, avaluar contínuament el compliment i necessitat de les normes (garantint la participació ciutadana) i permet realitzar proves pilot prèvies.

1.3 Principis del Govern Obert (art. 65 llei 19/2014)

Diàleg permanent : Interacció continuada i fluïda entre l'Administració pública i la ciutadania.

Presa de decisions orientada : Adopció de determinacions públiques atenent prioritàriament les necessitats i preferències expressades per la societat.

Participació i col·laboració ciutadana : Implicació activa de la ciutadania en l'elaboració de les polítiques públiques generals i sectorials.

Transparència i informació pública : La publicitat activa com a eix fonamental per a l'efectivitat real del govern obert.

Millora continuada de la qualitat : Optimització constant en la prestació dels serveis públics.

Avaluació permanent de la gestió : Anàlisi continuada de l'actuació administrativa i dels processos participatius mitjançant indicadors objectius, amb la intervenció d'experts independents i ciutadans.

Retiment de comptes : Obligació de retre comptes i assumir responsabilitats davant la ciutadania sobre les actuacions realitzades.

Tres eixos estructurals: **la transparència** (accés a la informació), **la participació ciutadana** (intervenció en la presa de decisions) **i el retiment de comptes** (avaluació i responsabilitat pública)

Els instruments i formes de participació i col·laboració ciutadana han de ser difosos mitjançant el portal el **Portal de la Transparència**.

1.4 Participació ciutadana

D'acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la participació ciutadana en la definició de les polítiques públiques és un dels pilars estructurals del govern obert

.

Els **requisits, obligacions i garanties** que la llei estableix per a l'efectivitat d'aquesta participació es concreten en els punts següents:

1.4.1. Requisits de l'Administració en els processos participatius (Art. 67.2 L19/2014)

Quan l'Administració pública estableix procediments de participació ciutadana per a la definició de polítiques públiques rellevants o per a l'elaboració de plans i programes de caràcter general, està obligada a complir quatre requisits imperatius:

1. **Informació prèvia i amb antelació suficient:** Proporcionar tota la informació sobre les propostes sotmeses a consideració ciutadana abans d'iniciar el procés.
2. **Informació entenedora i sistemàtica**: Subministrar la informació de manera adequada, ordenada i fàcilment comprensible perquè la ciutadania pugui valorar les propostes amb criteri.
3. **Valoració obligatòria del resultat**: Avaluar i tenir en compte el resultat del procés participatiu en el moment d'adoptar la decisió final.
4. **Retiment de comptes i justificació**: Informar la ciutadania participant sobre les decisions finalment adoptades i exposar els motius que les justifiquen.

1.4.2. Drets de la ciutadania i obligació de resposta (Arts. 66 i 67.1 L19/2014)

- **Formes d'intervenció**: La ciutadania pot intervenir en la definició i aplicació de les polítiques públiques tant de manera individual com col·lectiva (a través d'entitats representatives).
- **Dret a presentar propostes**: Es poden fer arribar suggeriments, opinions i propostes sobre qualsevol assumpte de competència pública.
- **Obligació de resposta motivada**: L'Administració té el deure legal de donar una resposta motivada a les propostes i suggeriments rebuts.
- **Difusió i formació**: Els canals de participació s'han de publicar obligatòriament al Portal de la Transparència, i l'Administració ha de posar a disposició eines de formació perquè la ciutadania pugui utilitzar aquests instruments.

1.4.3. Excepcions a l'obligació de procés participatiu (Art. 67.3 L19/2014)

L'Administració no està obligada a obrir procediments de participació ciutadana en la definició de polítiques o actuacions en els supòsits següents:

- Actuacions que es tramitin o s'aprovin amb caràcter **d'urgència.**
- Actuacions que tinguin com a objectiu exclusiu la **seguretat pública**.
- Actuacions que puguin donar lloc a l'aplicació del**s límits legals d'accés a la informació pública.**

1.4.4. Requisits específics en iniciatives normatives (Arts. 69 i 70 L19/2014)

- **Participació reglamentària**: Abans dels tràmits d'audiència i informació pública, la ciutadania pot enviar propostes a les iniciatives normatives en tramitació. Encara que no atribueix la condició formal d'interessat, l'Administració ha de publicar una valoració general de les contribucions al Portal de Transparència.
- **Iniciativa ciutadana reglamentària**: Per a propostes normatives de caràcter reglamentari presentades davant la Generalitat cal el suport de mínim 15.000 signatures (a l'Administració local es regeix per la legislació de règim local o pel ROM de l'Ajuntament de Barcelona). L'òrgan competent disposa d'un termini de 3 mesos per resoldre de manera motivada; si no ho fa, la proposta s'entén desestimada per silenci administratiu.

2. Cas l'Ajuntament de Barcelona: El Codi Ètic i de Conducta (2017)

Aprovat pel Plenari del Consell Municipal el **30 de juny de 2017** (publicat al BOPB el 13 de setembre de 2017), el Codi Ètic té naturalesa de **disposició normativa de caràcter general reglamentària** .

2.1 Àmbit Subjectiu d'Aplicació (Art. 3)

El Codi vincula directament els càrrecs amb responsabilitats executives i de decisió política:

1. Membres electes del Consell Municipal.
2. Comissionats i comissionades.
3. Consellers i conselleres de Districte.
4. Personal directiu i d'alta direcció (Gerència Municipal, gerències de sector/districte i direccions de servei nivells 28 i 30).

5. Personal eventual que ocupa llocs de confiança i assessorament especial.

***Nota* :** No s'aplica directament a la resta dels empleats públics municipals ordinaris, la vinculació dels quals es realitza a través de la negociació col·lectiva i del marc general de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP).

2.2 Conflictes d'Interès, Regals i Incompatibilitats Post-Cessament

- **Conflicte d'interès** : Concurrència d'interessos públics i privats (propis, familiars fins a 4t grau de consanguinitat o 2n d'afinitat, companys de litigi, o entitats privades vinculades laboralment en els darrers 2 anys) que puguin condicionar la imparcialitat.
- **Límit econòmic de regals** : Prohibició d'acceptar regals, favors o serveis que superin els usos de cortesia. Es fixa expressament que superen aquests usos els regals o presents que, individualment o acumulats, **superin els 50,00 €** (art. 8.2.f). Regals superiors s'han de retornar o lliurar al patrimoni municipal.
- **Incompatibilitat Post-Cessament** : Limitació durant els **2 anys següents al cessament** per a càrecs amb responsabilitats executives.

Pregunta d'Examen Oficial (Oposicions 2021, Pregunta 71) : *Segons el Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de Barcelona, les persones que hagin tingut responsabilitats executives en l'àmbit municipal:*

- **A)** No poden prestar serveis en entitats privades que hagin resultat afectades per decisions en què hagin participat durant el termini de 5 anys des de la data del seu cessament.
- **B)** No poden prestar serveis en entitats privades que hagin resultat afectades per decisions en què hagin participat durant el termini d'1 any des de la data del seu cessament.
- **C)** No poden prestar serveis en entitats privades que hagin resultat afectades per decisions en què hagin participat durant un termini de 3 anys des de la data del seu cessament.
- **D)** No poden prestar serveis en entitats privades que hagin resultat afectades per decisions en què hagin participat durant el termini de 2 anys des de la data del seu cessament. *(Resposta correcta)*

3.Cas Ajuntament de Barcelona El Comitè d'Ètica i la Bústia Ètica i de Bon Govern

3.1 El Comitè d'Ètica de l'Ajuntament de Barcelona

Òrgan col·legiat **consultiu** independent creat **per impulsar, fer el seguiment i avaluar el Codi Ètic** (Reglament Intern aprovat el 13 de febrer de 2019).

- **Composició** : Màxim de **5 persones** de reconegut prestigi, amb un mínim de **2 juristes** .

- **Elecció i Mandat** : Elegits per majoria qualificada de **2/3 del Plenari del Consell Municipal** per un mandat de **5 anys** (renovable per 5 anys més).
- **Règim de sessions** : Reunit almenys **4 vegades a l'any** .
- Emet informes no vinculants, però amb informe **preceptiu** en propostes de sanció i en la interpretació del Codi per a càrrecs electes i d'alta direcció.(Un **informe preceptiu** és aquell document que **la normativa exigeix de manera obligatòria** durant la tramitació d'un procediment administratiu i pots ser vinculant o no)

Pregunta d'Examen Oficial (Oposicions 2024, Pregunta 40) : *Quina és una de les funcions del Comitè d'Ètica segons el Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de Barcelona?*

- **A)** Elaborar lleis i decrets per millorar la gestió ètica.
- **B)** Difondre el Codi i vetllar pel seu compliment. *(Resposta correcta)*
- **C)** Establir mesures coercitives a aquelles persones que incompleixin del Codi.
- **D)** Designar el/la ponent per elaborar les propostes de recomanacions i d'informes.

3.2 La Bústia Ètica i de Bon Govern

Canal telemàtic i electrònic d'alertes que permet a qualsevol ciutadà o empleat públic comunicar conductes dutes a terme per l'Administració municipal que resultin contràries al dret,al principis o regles ètiques i de bon govern i administració.
Canal per posar en coneixement qualsevol acció o omissió contraria als principis de bon govern. També pot recepcionar la vulneració de les normes de conducta previstes al Codi de conducta de l'Aj de Barcelona.
Objectius:

- Fomentar i millorar el bon govern i les bones pràctiques de la gestió pública
- Afavorir que es compleixen el principis o regules ètiques i de bon govern i administració que han de seguir els càrrecs electes i el personal al servei dels òrgans i les entitats municipals incloses en l'àmbit d'aplicació
- Fomentar conductes anteriors prioritzant la prevenció per sobre de les conductes reactivess
- Promoure la col·laboració entre l'Administració municipal i les persones per cultivar els valors ètics en las gestió pública a través de la participació

Pregunta d'Examen Oficial (Oposicions 2024, Pregunta 39) : *Quin és un dels objectius de la Bústia Ètica i de Bon Govern de l'Ajuntament de Barcelona?*

- **A)** Promoure la col·laboració entre l'Administració municipal i les persones per cultivar els valors ètics en la gestió pública a través de la participació. *(Resposta correcta)*
- **B)** Fomentar i millorar la gestió privada.
- **C)** Organitzar esdeveniments culturals a la ciutat.
- **D)** Prioritzar les conductes reactives per sobre de la prevenció per tal de fomentar conductes que compleixin els principis de bon govern.

Pregunta d'Examen Oficial (Oposicions 2021, Pregunta 74) : *Segons les normes reguladores de la bústia ètica de l'Ajuntament de Barcelona, la persona que presenta una comunicació:*

- **A)** Té dret a la protecció eficaç del seu anonimat en tot cas. *(Resposta correcta)*
- **B)** Té dret a la protecció eficaç del seu anonimat mentre es comproven els fets comunicats.

- **C)** Té dret a la protecció eficaç del seu anonimat si l'acte comunicat afecta una persona del seu mateix Servei.
- **D)** No té dret a la protecció eficaç del seu anonimat en cap cas.

3.3 Característiques Operatives de la Bústia Ètica

- **Órgan Gestor** : La **Direcció de Serveis d'Anàlisi** (adscrita a la Gerència de Recursos). El seu personal actua amb independència funcional, deure de secret i ha de tenir la condició de **funcionari de carrera** .
- **Termini d'Investigació** : Termini màxim de **6 mesos** per realitzar les tasques de comprovació i formulació de recomanacions.
- **Efectes** : **Les comunicacions NO inicien un procediment administratiu, NO tenen efectes de registre ni confereixen la condició d'interessat a la persona comunican**t. Les recomanacions no són susceptibles de recurs.